

1501162-53.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2013201/2020 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 9511686 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501162-53.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501162-53.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2013201/2020 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 9511686 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 181/20/325 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 2013201 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 181/20/325 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 2013201 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 181/20/325 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAIR MENDES JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de JAIR MENDES JÚNIOR porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Consta da exordial que no dia 15 de janeiro de 2020, na Rua Pedro de Góis da Silva, 100, nas proximidades de um campo de futebol, Ponte Rasa, nesta cidade, o acusado estaria possuindo e trazendo consigo, para entrega a consumo de terceiros, quarenta porções de "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 105/107. A denúncia foi recebida (fls. 74/75),

providência ratificada a fls. 117. O réu, regularmente citado e notificado (fls. 112), ofertou defesa preliminar (fls. 115). A instrução processual contou com as oitivas de duas testemunhas, sendo ao final interrogado o acusado. Em debates o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno a DPE, em suma pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado subsidiariamente tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. Os policiais militares Lucas e Bruno relataram ter avistado o réu num campo de futebol, ponto conhecido pelo comércio de drogas, carregando uma sacola. O acusado, tendo notado a presença da polícia, largou a sacola e saiu andando. Ao ser abordado disse que a sacola mencionada continha pão, mas os policiais retornaram para recuperá-la percebendo que continha porções de entorpecentes. Não se recordavam a espécie de entorpecente, bem como com relação à quantidade. Interrogado em juízo Jair negou a prática delitiva. Aduziu versão completamente isolada no contexto probatório. Admitiu que havia estado no referido campo de futebol para comprar "maconha". Disse que entregou ao traficante o dinheiro e que ele lhe pediu que o esperasse perto da ponte, onde foi preso, já que foi a um mercadinho trocar a cédula. Disse que estava fumando "maconha" perto da ponte quando foi abordado. Disse desconhecer as testemunhas deste processo. Já foi condenado por roubos e está sendo processado por receptação. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. A prova oral produzida demonstrou, como explicitado, a veracidade dos fatos articulados na exordial acusatória. Com base nas diretrizes do art. 59, do CP, nesta primeira fase da dosimetria fixa-se a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa no piso mínimo unitário legal para o réu. Em face da reincidência - circunstância agravante que reconheço presente duas vezes na forma genérica com base nas condenações das 1ª e 27ª Varas Criminais da Capital, comprovadas nos autos (fls. 93/95) - é de rigor a exasperação das penas em um terço: 6 anos, 8 meses de reclusão e 666 dias-multa. Não há se cogitar da aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 considerando a reincidência do réu, fato impeditivo da benesse já que a lei, acertadamente, não faz distinção entre reincidentes genéricos ou específicos. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado consoante prevê a alínea "c", do §2º, do art. 33, do CP em razão da reincidência. Indefiro o apelo em liberdade considerando que esta é a terceira condenação suportada pelo apenado, que ainda sofre ação penal por receptação na 27ª Vara Criminal desta Capital. Este comportamento revela, indubitavelmente, que o réu, à solta, representa ameaça à ordem pública. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR JAIR MENDES JÚNIOR, qualificado nos autos, às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial de expiação FECHADO, bem como 666 dias-multa no piso mínimo unitário legal por haver infringido a proibição contida no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Autorizo a incineração do entorpecente apreendido oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem. Declaro a perda em favor da União do dinheiro apreendido e auferido pelo condenado com a prática do fato criminoso com fulcro no art. 91, inciso II, alínea "b", do CP. Destrua-se o telefone apreendido. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO EM RAZÃO DESTA CONDENAÇÃO. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA